

ЧЕКЛИСТ ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ

Пълно ръководство за юридически сигурна сделка

Модул

:

Юридическа
сигурност

Купув

ач:

Дата:

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЧЕКЛИСТА: Следвайте стъпките в реда, в който са наредени. Поставайте отметка ☒ само когато действието е реално извършено. Елементите с етикет ЗАДЪЛ. са абсолютно задължителни — без тях сделката крие сериозен риск.

☐ Невършено	☒ Изпълнено	ЗАДЪЛ. = Задължително	ВНИМАНИЕ = Рисков елемент	СЪВЕТ = Препоръка
------------------------------------	---	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

ЕТАП 1 · ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Преди да огледате имот — определете бюджет и критерии. Купуването под емоционален натиск е причина №1 за лоши сделки.

1.1 Финансова готовност

☐ Определен е максималният бюджет	Цена + данъци (2-3%) + нотариални такси + ремонт = обща цена	ЗАДЪЛ.
☐ Предварително одобрение от банка (ако е с кредит)	Знаете точно колко банката е готова да финансира	ЗАДЪЛ.
☐ Резервирани средства за непредвидени разходи	Минимум 3-5% от стойността на имота	ВНИМАНИЕ
☐ Проверена е оценката на имота от банката	Банката финансира % от оценката, не от договорената цена	ИНФО
☐ Изчислени са всички разходи по сделката	Данък придобиване, нотариус, вписване, адвокат, брокер	ЗАДЪЛ.

1.2 Изисквания към имота

☐ Дефинирани са задължителните критерии	Квартал, площ, тип, етаж, изложение, паркинг	
☐ Определен е желаният правен статут	Апартамент / ателие / мезонет / вила — всеки има различен данъчен режим	
☐ Проучен е пазарът в целевия район	Средни цени, динамика, инфраструктура	СЪВЕТ
☐ Планираното предназначение е ясно	Лично ползване / наем / препродажба — влияе на данъчната структура	

ЕТАП 2 · ОГЛЕД И ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОВЕРКА

2.1 При огледа

☐ Поискан е Акт 16 / Разрешение за ползване	Без него сградата е незаконна за ползване — откажете се	ЗАДЪЛ.
☐ Проверена е данъчна оценка на имота	От Общината — влияе на данъка при придобиване	ЗАДЪЛ.
☐ Поискана е схема на апартамента от Кадастъра	Сравнете с реалното разпределение — разминавания = проблем	ЗАДЪЛ.
☐ Проверен е сертификат за енергийна ефективност	Клас А-G. Влияе на разходите и препродажната стойност	ВНИМАНИЕ
☐ Попитано е за задължения към ЕС и фонд 'Ремонт и обновяване'	Задълженията на продавача може да преминат към вас	

☐	Направен е оглед в различно часovo на деня	Шум, осветление, трафик, съседи	СЪВЕТ
☐	Проверено е физическото съответствие с документите	Площ, граници, избени помещения, тавански части	

2.2 Проверка в Агенция по вписванията (онлайн или на място)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Проверете партидата на имота в Агенцията по вписванията **ПРЕДИ** всякакви преговори. Справката е безплатна онлайн на imot.icsi.eu или срещу такса на място.

☐	Справка по идентификатор на имота	Вижте всички вписани актове за последните 10+ години	ЗАДЪЛ.
☐	Проверка за ипотечи	Активни ипотечи = банката може да насочи принудително изпълнение	ЗАДЪЛ.
☐	Проверка за възбрани	Възбраната блокира прехвърлянето на имота	ЗАДЪЛ.
☐	Проверка за иски молби и обезпечителни заповеди	Текущи дела, свързани с имота	ЗАДЪЛ.
☐	Проверка за вписани наемни договори	Вписан наем обвързва новия собственик	ВНИМАНИЕ
☐	Проверка на веригата на собствеността	Проследете всяко прехвърляне — липса на звено = невалидна собственост	ЗАДЪЛ.

ЕТАП 3 · ЮРИДИЧЕСКА ПРОВЕРКА (ДЮ ДИЛИДЖЪНС)

Юридическата проверка е извършена от адвокат, специализиран в недвижими имоти. Хонорарът (300-1 500 лв.) е незначителен спрямо риска. Никога не я пропускайте.

3.1 Документи за собственост — пълна верига

☐	Нотариален акт на продавача	Оригинал — проверете дали данните съответстват на Кадастъра	ЗАДЪЛ.
☐	Всички предходни нотариални актове (минимум 10 год.)	Проследете пълната верига — всяко прехвърляне трябва да е документирано	ЗАДЪЛ.
☐	Удостоверение за вещни тежести	От Агенция по вписванията — за последните 10+ години	ЗАДЪЛ.
☐	При наследствен имот: Удостоверение за наследници	Всички наследници трябва да участват или да са дали нотариално съгласие	ЗАДЪЛ.
☐	При дарение/замяна в миналото: проверка на основаниято	Даренията могат да се оспорват при определени условия	ВНИМАНИЕ
☐	При имот от реституция: проверка на решението	Реституционните имоти могат да имат конкурентни претенции	ВНИМАНИЕ
☐	Проверка за съсобственост	Всички съсобственици трябва да подпишат — без изключение	ЗАДЪЛ.
☐	При имот на ЮЛ: проверка на правомощията на подписващия	Управителят / прокуристът трябва да е упълномощен за разпореждане	ЗАДЪЛ.

3.2 Строителна и техническа документация

☐	Разрешение за строеж	Валидно, за правилния имот — проверете данните	ЗАДЪЛ.
☐	Одобрен архитектурен проект	Съответствие с реалното разпределение на имота	ЗАДЪЛ.
☐	Акт 14 — Констативен акт за груб строеж	Удостоверява завършен скелет на сградата	
☐	Акт 15 — За установяване годността за приемане	Преди финалното разрешение за ползване	

☐ Акт 16 / Разрешение за ползване	ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН — без него имотът не може законно да се ползва	ЗАДЪЛ.
☐ Технически паспорт на сградата	Задължителен от 2009 г. за всички нови сгради	ВНИМАНИЕ
☐ При самостроеж / пристройка: Удостоверение за търпимост	Или заповед за узаконяване — без него е незаконен строеж	ЗАДЪЛ.
☐ Проверка в Общинска администрация за незаконен строеж	Има ли заповед за събаряне или принудително изпълнение?	ЗАДЪЛ.

3.3 Съдебни и административни проверки

Тези проверки се правят по ЕГН/Булстат на продавача — изискват адвокатско съдействие или директна справка.

☐ Справка в съдебния регистър за дела срещу продавача	Гражданско изпълнение срещу продавача може да засегне имота	ЗАДЪЛ.
☐ Проверка при Частен съдебен изпълнител	Активни изпълнителни дела срещу продавача = риск за имота	ЗАДЪЛ.
☐ Проверка в НАП за данъчни задължения	Данъчните вземания следват имота при определени условия	ВНИМАНИЕ
☐ Проверка в ТРРЮЛНЦ (при ЮЛ продавач)	Фирмата не е в ликвидация, несъстоятелност или спряна дейност	ЗАДЪЛ.
☐ Проверка за административни нарушения (Общината)	Неплатени глоби, нарушения свързани с имота	

ЕТАП 4 · ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

Предварителният договор е правно обвързващ! Не го подписвайте без консултация с адвокат. При нарушение от купувача — губи капарото. При нарушение от продавача — дължи двойно капаро или съдебна принуда.

4.1 Задължително съдържание на договора

☐ Точно описание на имота	Идентификатор по Кадастъра, адрес, площ, идеални части — от официален документ	ЗАДЪЛ.
☐ Договорена продажна цена	Пълната сума — не декларирана стойност за нотариуса, а реалната	ЗАДЪЛ.
☐ Капаро и условия за задържане / връщане	Стандартно: 10% от цената. Ясни условия при отказ от всяка страна	ЗАДЪЛ.
☐ Начин и срок на плащане	Банков превод, ескроу, или директно — описано точно	ЗАДЪЛ.
☐ Краен срок за нотариален акт	Конкретна дата или период — обикновено 30-90 дни	ЗАДЪЛ.
☐ Клауза за правно и физическо съответствие	Продавачът гарантира, че имотът е свободен от тежести	ЗАДЪЛ.
☐ Клауза при скрити дефекти	Кой носи отговорност и в какъв срок	ВНИМАНИЕ
☐ Задължение на продавача да не обременява имота	Забрана за учредяване на ипотека или продажба на трети лица до нотариалния акт	ЗАДЪЛ.
☐ Уточнено включеното обзавеждане / оборудване	Списък на вещите — избягва спорове при предаване	ВНИМАНИЕ
☐ Клауза за задълженията на имота	Към кого са задълженията и кой ги поема до/след прехвърлянето	ЗАДЪЛ.

4.2 Допълнителни защитни клаузи (препоръчителни)

☐ Клауза за достъп за оглед до нотариалния акт	Право да влезете в имота преди финалното подписване	СЪВЕТ
☐ Условие: одобрение на ипотечен кредит	Ако кредитът е отказан — право да се откажете без загуба на капаро	СЪВЕТ
☐ Клауза за неустойка при закъснение	При забавяне на нотариалния акт по вина на продавача	СЪВЕТ
☐ Право на купувача да провери документите преди нотариалния акт	Изрично записано право за последна проверка в АВ	СЪВЕТ

ЕТАП 5 · ФИНАНСИРАНЕ И БАНКОВ КРЕДИТ

5.1 При покупка с ипотечен кредит

☐ Сравнени са минимум 3 банки	Лихва, такси, гратисен период, условия за предсрочно погасяване	СЪВЕТ
☐ Извършена е оценка от лицензиран оценител	Банката финансира % от оценката — тя може да е по-ниска от цената	ЗАДЪЛ.
☐ Получено е писмено одобрение за кредит	Не устно — писменото одобрение е задължително преди нотариалния акт	ЗАДЪЛ.
☐ Прочетен е договорът за ипотечен кредит изцяло	Обърнете внимание: условия за лихвен процент, наказателни клаузи	ЗАДЪЛ.
☐ Разбрани са условията за учредяване на ипотека	Ипотеката се вписва в деня на нотариалния акт	ИНФО
☐ Проверена е задължителната застраховка 'Живот' / 'Имущество'	Банките изискват застраховка — проверете условията	ВНИМАНИЕ

5.2 При покупка с лични средства

☐ Средствата са по банкова сметка (не в брой)	НАП следи транзакции — плащанията в брой над 10 000 лв. се декларират	ВНИМАНИЕ
☐ Изяснен е произходът на средствата (ако е необходимо)	Нотариусът може да поиска декларация за произход на средствата	ИНФО
☐ Обмислен е ескроу при голяма сума	Трета страна държи парите до вписване — защита за купувача	СЪВЕТ

ЕТАП 6 · НОТАРИАЛЕН АКТ

Денят на нотариалния акт е най-важният ден. Осигурете адвокат, проверете документите в АВ в деня преди сделката и се уверете, че парите са налични.

6.1 Подготовка преди нотариуса

☐ Последна проверка в АВ — в деня преди/в деня на сделката	Уверете се, че от предварителния договор до сега нищо не е вписано	ЗАДЪЛ.
☐ Изяснено е кой нотариус — компетентен по местонахождение	Нотариусът трябва да е с район на действие там, където е имотът	ЗАДЪЛ.
☐ Платен е данъкът при придобиване	Пред нотариуса се представя квитанция за платен данък	ЗАДЪЛ.
☐ Налична е актуална данъчна оценка (за текущата година)	Изисква се от нотариуса — издава се от Общината	ЗАДЪЛ.
☐ Проверени са личните документи на всички страни	Валидни лични карти / паспорти	ЗАДЪЛ.

☐	При пълномощно: нотариално заверено и актуално	Проверете, че пълномощното не е оттеглено	ЗАДЪЛ.
☐	Наличен е официален превод (при чужденец)	Заклет преводач — задължителен при нотариалното производство	ИНФО
6.2 При самия нотариален акт			
☐	Прочетен е ЦЕЛИЯТ текст на нотариалния акт	Нотариусът го чете на глас — проследявайте и задавайте въпроси	ЗАДЪЛ.
☐	Проверени са всички данни: имена, ЕГН, адрес, площ, цена	Грешка в нотариалния акт = скъпа корекция	ЗАДЪЛ.
☐	Парите са платени по уговорения начин	Банков превод / ескроу — пред нотариуса или едновременно	ЗАДЪЛ.
☐	Получен е оригинален екземпляр на нотариалния акт	Пазете го — той е основното доказателство за собственост	ЗАДЪЛ.

ЕТАП 7 · ВПИСВАНЕ И ДЕЙСТВИЯ СЛЕД СДЕЛКАТА

7.1 Вписване в Имотния регистър

☐	Нотариалният акт е подаден за вписване — ВЕДНАГА	Нотариусът обикновено го прави служебно в деня на сделката	ЗАДЪЛ.
☐	Проверено е успешното вписване	На imot.icsi.eu или от нотариуса — в рамките на 3 работни дни	ЗАДЪЛ.
☐	Получена е бележка за вписване	Запазете я заедно с нотариалния акт	ЗАДЪЛ.

БЕЗ ВПИСВАНЕ: Ако друго лице вземе вписан акт преди вас за СЪЩИЯ имот — то е законният собственик, независимо от вашия нотариален акт! Вписвайте веднага.

7.2 Административни задължения след сделката

☐	Деклариране пред Общината за промяна на собственика	В 2-месечен срок — промяна на данъчно задълженото лице (чл. 54 ЗМДТ)	ЗАДЪЛ.
☐	Прехвърляне на партиди: ЧЕЗ / ЕВН / ВиК	С приемо-предавателен протокол и показания на уредите	ЗАДЪЛ.
☐	Прехвърляне на партида: Топлофикация (ако е приложимо)	Обадете се на оператора с данни за новия собственик	
☐	Уведомяване на Етажната собственост	Запишете се в книгата на ЕС — правото на глас е ваше	ИНФО
☐	Сключване на застраховка 'Имущество'	Силно препоръчително — защита срещу пожар, наводнение, кражба	СЪВЕТ
☐	Промяна на постоянен адрес (ако е необходимо)	В Общинска администрация с нотариален акт	
☐	Деклариране в НАП при доходи от наем (ако имотът се наема)	Задължително — вижте модул 'Данъци'	ВНИМАНИЕ

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ — СПРЕТЕ И ПРОВЕРЕТЕ!

⚠	Продавачът бърза и не дава документи лесно	Нормален продавач с чист имот не се страхува от проверки
⚠	Цената е значително под пазарната	Може да означава скрити проблеми, тежести или спешна нужда от пари
⚠	Имотът е сменял собственика си многократно за кратко	Може да е измамна схема или да крие съдебни проблеми

⚠	Продавачът е нотариално упълномощен — не е самият собственик	Проверете дали пълномощното е актуално и нотариално заверено
⚠	Имотът е наследствен и не всички наследници са налични	Сделката без всички наследници е невалидна
⚠	Разпределението не съответства на одобрения проект	Незаконни промени = риск от принудително събаряне
⚠	Няма Акт 16 или продавачът казва 'ще се оправи'	Без Акт 16 имотът не може законно да се обитава
⚠	Нотариалният акт е на 'данъчна оценка' вместо на реалната цена	Рискувате данъчни и правни проблеми

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ ПО СДЕЛКАТА

Разход	Ставка / Сума	Кой плаща	Бележка
Данък придобиване	2–3% от по-голямата стойност	Купувач	Платим в деня на нотариалния акт
Нотариална такса	0.1–1.5% (по тарифа)	Купувач / двамата	По-малко при по-висока цена
Такса вписване	~0.1% от стойността	Купувач	Платима на АВ
Адвокатски хонорар	300–2 000 лв.	Купувач	Зависи от сложността
Брокерска комисиона	2–3% (от купувача)	Купувач и/или продавач	Ако е ползван брокер
Оценка на имота (при кредит)	150–500 лв.	Купувач	Изисква се от банката
Такса за ипотека (при кредит)	~0.1% + нотариус	Купувач	Учредяване на ипотека
ОБЩО (ориентировъчно)	4–8% от стойността		Планирайте бюфер!

БЪРЗА СПРАВКА — 7 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ПРЕДИ ВСЯКА СДЕЛКА

1 ☐ АВ проверка за тежести, ипотеки и възбрани

2 ☐ Акт 16 / Разрешение за ползване — оригинал

3 ☐ Всички съсобственици участват или са дали нотариално съгласие

4 ☐ Нотариалният акт е прегледан от адвокат преди подписване

5 ☐ Данъкът придобиване е платен преди нотариалния акт

6 ☐ Последна проверка в АВ в деня на сделката

7 ☐ Вписването е извършено **ВЕДНАГА** след нотариалния акт